

Lineamientos Operativos, Relativos a Titulación e Inscripción de Créditos

1. “EL INFONAVIT” conforme a sus políticas y lineamientos operativos emite carta de Autorización de Crédito, informando al derechohabiente que debe acudir al Notario seleccionado, para que entregue la documentación referente a la vivienda que desea adquirir.
2. El Notario verifica en el Sistema de Titulación Notarial (STN) que el NSS del derechohabiente está asignado a esa Notaría, el STN despliega pantalla “Verificación de Asignación” y solicita al derechohabiente o su representante la documentación que se requiere para iniciar el trámite de Escrituración”
3. “EL NOTARIO” revisa la documentación presentada para su posterior análisis y determina la procedencia de la Escrituración, e indica al derechohabiente o a su representante la fecha en que debe presentarse en la Notaría por el resultado de la Procedencia de la Escrituración, la cual no debe de exceder de **10 días naturales a partir de la recepción de la documentación.**
4. “EL NOTARIO” realiza el análisis de la documentación presentada por el Derechohabiente o su representante, tramita Certificado de Libertad de Gravamen y efectúa el registro de resultado de la Procedencia de la Escrituración en el STN.
5. “EL NOTARIO” elabora la Escritura Pública de acuerdo a las condiciones de crédito descritas en “la Carta de Instrucción” emitida por el INFONAVIT.
6. “EL NOTARIO” localiza telefónicamente al derechohabiente o a su Representante para informarle, el resultado de la Procedencia o Rechazo de la Escrituración”.
7. “EL NOTARIO” localiza al Derechohabiente, Vendedor (es), Acreedor (es) Hipotecarios, Jefe de Crédito de la Delegación Regional o de Gerente del Centro de Servicio INFONAVIT (CESI) para informarles el lugar, fecha y hora de la firma de escritura y envía al Gerente del CESI o Jefe de Área de Crédito el “Reporte de Control de Créditos Susceptibles de Firma”
8. “EL NOTARIO” entrega al desarrollador las Cartas de Instrucción Notarial indicándole que se la proporcione al Derechohabiente y en el caso de Mercado Abierto Individual, se le entregue directamente del Derechohabiente.
9. “EL NOTARIO” orienta al derechohabiente y partes involucradas de la documentación que deben presentar al momento de la Firma de la Escritura.

10. Las partes involucradas para la firma de la escritura, se presentarán el día y hora señalada por “EL INFONAVIT”.
11. El día de la firma, “EL NOTARIO” solicitará al derechohabiente el Aviso de Retención de Descuento y revisará que éste esté debidamente firmado, sellado y fechado de recepción por el patrón del Derechohabiente. En caso de que el patrón del Derechohabiente no cuente con sello, deberá entregar una carta explicando dicha situación expedida por él o, por el apoderado tratándose de persona moral, a la que deberá adjuntar copia de la identificación de quien suscribe.
12. Si el Aviso de Retención de Descuento, no cumple con lo señalado en el punto anterior, “EL NOTARIO” deberá suspender la firma de la escritura y procederá conforme a lo siguiente:
 - a. Indicará al Derechohabiente que puede continuar con el trámite de la firma siempre y cuando presente el Aviso de Retención debidamente firmado, sellado y fechado de recepción por su patrón, antes de la fecha de vencimiento de recursos, de vigencia del avalúo y, en su caso, de vigencia del primer aviso preventivo, debiendo reprogramarse la firma por parte de “EL INFONAVIT”.
 - b. Indicará a las partes involucradas que se reprogramará la firma por los motivos señalados en el punto anterior y;
 - c. Por correo electrónico, comunicará a “EL INFONAVIT” la posposición de la Firma de Escritura y el motivo, indicando el nombre de Derechohabiente y Número de Seguridad. Dicha posposición podría deberse a que algunas de las partes involucradas no se haya presentado a la firma de escritura, o porque el Derechohabiente no entregó el Aviso de Retención, o bien, por algún otro motivo.
13. Antes de la firma de la Escritura, “EL NOTARIO” explica al derechohabiente los puntos que debe revisar en la Escritura Pública: su nombre y el de su cónyuge (en caso de estar bajo régimen de sociedad conyugal) sean los mismos que están registrados en el Acta de Nacimiento, Dirección completa de la vivienda a comprar, como se compone su monto de crédito, tasa de interés y descuento mensual.
14. El Apoderado Legal del INFONAVIT, en el momento inmediato posterior a la firma de la escritura, con el Reporte de Créditos en Firma Intermedia (una vez que se validaron y marcaron los que si asistieron) deberá Autorizar la Firma Intermedia en el STN.
15. Una vez que el Representante Legal del INFONAVIT ha autorizado la firma intermedia, “EL NOTARIO” ingresa al repositorio habilitado por “EL INFONAVIT” para realizar la primera carga digital de documentos: avalúo comercial, aviso de otorgamiento, carta de

condiciones financieras “Anexo B”, carta de instrucción notarial, Certificado de existencia o inexistencia de gravamen, condiciones generales de contratación “Anexo A”, formato SIC, y solicitud de inscripción de crédito. En esta fase se realizará una validación a cada uno de los documentos cargados en el repositorio. En caso de que el resultado de la validación sea exitoso, el STN permitirá al Notario continuar con el siguiente paso.

16. El Notario capturará de manera oportuna en el STN el número de la escritura, la fecha de firma del acreditado, la fecha de firma del vendedor, si se cuenta con el avalúo y la fecha de entrega del avalúo, dando el estatus en el Sistema de “titulado”. Estas acciones dispararán el pago para el vendedor e impuestos y derechos. En este momento también se liberará el pago de la primera porción de los honorarios correspondientes a la operación, de acuerdo a las reglas establecidas en el Convenio de Cooperación entre “EL INFONAVIT” y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.
17. “EL NOTARIO” recibirá la cantidad correspondiente a los impuestos y derechos mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria previamente señalada. Con esto, “EL NOTARIO” realiza el enterero de los importes dentro de un plazo que no genere multas ni recargos. De no realizarse el enterero en tiempo y forma, es responsabilidad de “EL NOTARIO” cubrir los recargos y multas que se generen por su incumplimiento.
18. “EL NOTARIO”, de manera oportuna, deberá captura en el Sistema de Titulación e Inscripción la fecha de enterero de impuestos y derechos.
19. Habiendo enterado los impuestos y derechos correspondientes, “EL NOTARIO” realiza las gestiones de inscripción de la escritura pública ante el Registro Público de la Propiedad, dentro del plazo legal vigente en su localidad.
20. “EL NOTARIO” ingresa al repositorio habilitado por “EL INFONAVIT” para realizar la segunda carga digital de documentos: solicitud de inscripción al RPP, acuse de presentación al Registro Público de la Propiedad, Escritura Pública Simplificada, recibos de pagos de derechos e impuestos. En esta fase se realizará una validación a cada uno de los documentos depositados digitalmente en el repositorio habilitado por el “EL INFONAVIT”, en caso de que el resultado de la validación sea exitoso, permitirá al Notario avanzar en el STN al siguiente paso.
21. EL NOTARIO”, de manera oportuna, captura en el Sistema de Titulación Notarial la fecha de presentación de la escritura al Registro Público de la Propiedad, el folio de entrada, la fecha de traslado de dominio y los montos de impuestos y derechos. En este momento se liberará el pago de la segunda porción de los honorarios correspondientes a la operación, de acuerdo a las reglas establecidas en el Convenio de Cooperación entre “EL INFONAVIT” y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

22. Una vez que le es entregada e inscrita la escritura en el Registro Público de la Propiedad, “EL NOTARIO” captura en el Sistema de Titulación Notarial los datos de inscripción correspondientes e ingresa al repositorio habilitado por “EL INFONAVIT” para realizar la tercera carga digital de documentos: datos de inscripción en el Registro Público de la Propiedad, la primera hoja de la Escritura y el(los) recibo(s) de honorarios. En este momento se liberará el pago de la tercera porción de los honorarios correspondientes a la operación, de acuerdo a las reglas establecidas en el Convenio de Cooperación entre “EL INFONAVIT” y el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.
23. “EL NOTARIO” informa al Derechohabiente la fecha en la que podrá recoger el testimonio que le corresponda por la compraventa.
24. “EL NOTARIO” deberá integrar el expediente de crédito de acuerdo a las matrices documentales vigentes contenidas en el Sistema de Titulación Notarial.
25. Hecho lo anterior, “EL NOTARIO” deberá enviar el expediente de crédito a las instalaciones del Archivo Nacional de Expedientes de Crédito (ANEC) de “EL INFONAVIT”, ubicadas en Antigua Carretera México Cuautitlán Km. 31.5 Nave 25, Colonia Loma Bonita, C.P. 54800, Cuautitlán Estado de México.
26. El envío de expedientes de crédito se realizará a través del Servicio de Paquetería Especial contratado por “EL INFONAVIT”. Para estos efectos, “EL INFONAVIT” proporcionará oportunamente las guías correspondientes.
27. Por medio de su captura del número de guía en el Sistema de Titulación Notarial, “EL NOTARIO” deberá informar el envío de los expedientes de crédito.
28. “EL INFONAVIT”, una vez recibido el paquete con los expedientes de crédito, procederá a la revisión y validación del Testimonio y de cada uno de los documentos que integran el Apéndice del mismo.
29. En los casos de rechazos de Escrituras, los Notarios procederán a la corrección de cualquier error en las personas, el objeto o el clausulado de la operación en un plazo que no excederá cuarenta y cinco días hábiles. El Notario reconoce que la mera publicación de cualquier clase de información en los sistemas institucionales tiene efectos de notificación, por el simple hecho de acceder a los mismos con su nombre de usuario y contraseña.